REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
SALA TERCERA

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO
Magistrado Ponente

Medellín, quince (15) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Sentencia n.°	024
Radicado:	23001312100120190014901
Proceso:	Restitución y formalización de tierras
Solicitante:	NEILA ROSA TEHERÁN RAMOS
Opositora:	LEDA ESTHER MOZO GUERRERO
Sinopsis:	En esta solicitud se encuentran reunidos los presupuestos establecidos en la Ley 1448 de 2011, por ende, se protege el derecho fundamental a la restitución de tierras de la solicitante. No prospera la oposición. No se reconoce compensación económica por no haberse acreditado actuar con buena fe exenta de culpa. Atendiendo a criterios diferenciales, se compensa a la reclamante con un predio equivalente y a la opositora se le respeta el statu quo.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede esta Sala a dictar sentencia dentro del proceso especial de restitución y formalización de tierras despojadas, conforme lo establece el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, respecto de la solicitud incoada por NEILA ROSA TEHERÁN RAMOS, quien actúa a través de apoderado adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD o La Unidad); proceso instruido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería - Córdoba, y en el que se admitió oposición de LEDA ESTHER MOZO GUERRERO.

II. ANTECEDENTES

2.1. Las pretensiones

NEILA ROSA TEHERÁN RAMOS recurre a la administración de justicia con miras a que se proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras, y, en